

ข้อบังคับ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า

หมวดที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนี้ชื่อว่า “นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า” และข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า”

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ”	หมายถึง	นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“ข้อบังคับ ”	หมายถึง	ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“หมู่บ้านจัดสรร ”	หมายถึง	หมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“สมาชิก ”	หมายถึง	ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรสวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า ทุกรายและผู้จัดสรรที่ดินสำหรับที่ดินแปลงย่อยที่ยังไม่มีผู้ ซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน
“ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ”	หมายถึง	ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรใน หมู่บ้านจัดสรร และหมายรวมถึง ผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคน ต่อไปด้วย
“ผู้จัดสรรที่ดิน ”	หมายถึง	ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า และหมายรวมถึงผู้รับโอนใบอนุญาตด้วย
“ที่ดินจัดสรร ”	หมายถึง	ที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยในหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลค ปาร์ค วิลล่า ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต
“กรรมการ ”	หมายถึง	กรรมการหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“คณะกรรมการ ”	หมายถึง	คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“ประธานกรรมการ ”	หมายถึง	ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“สำนักงาน ”	หมายถึง	สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
“การประชุมใหญ่”	หมายถึง	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่ วิสามัญของสมาชิก แล้วแต่กรณี

ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า
หรือนับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ แล้วแต่กรณี โดยให้ใช้บังคับกับสมาชิก พร้อม
ทั้งบริวาร และผู้พักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรทุกคน

การใช้ประโยชน์ภายในแปลงที่ดินจัดสรร ให้ใช้เพื่อการพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่

ข้อ 4 ถ้าข้อกำหนดใดมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับ หรือกรณีที่ข้อบังคับมีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 หรือระเบียบอื่น ให้บังคับตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 5 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาให้คงสภาพดีดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกหมู่บ้านจัดสรร และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ดังนี้

- (1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
- (2) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
- (3) จัดการดูแลและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรให้คงสภาพดีเพื่อสมาชิกใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา
- (4) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก รวมทั้งค่าปรับกรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
- (5) จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
- (6) ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก ตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
- (7) ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับชำระหนี้ กรณีสมาชิกไม่ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่นิติบุคคลฯ เรียกเก็บ
- (8) ดำเนินการติดต่อว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภคส่วนกลาง
- (9) ซื้อ หรือรับให้ที่ดิน เพื่อใช้เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร
- (10) ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง หรือข้อบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

การดำเนินการตาม (1) (2) และ (5) ต้อง ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

หมวดที่ 3 ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ 6 สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หมวดที่ 4 กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ

ข้อ 7 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้การควบคุมดูแลของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก

ข้อ 8 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยมติของที่ประชุมใหญ่ การเริ่มดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เริ่มตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการชุดแรกให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ตำแหน่งประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการจัดประชุมกันเองเพื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการ 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งรองประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน (หรือบัญชี) 1 คน

ข้อ 9 บุคคลดังต่อไปนี้ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) สมาชิก หรือคู่สมรสของสมาชิก บิดา มารดา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือของคู่สมรสของสมาชิก
- (2) ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
- (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคลเป็นสมาชิก
- (4) ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป

ข้อ 10 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเริ่มดำรงตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคแรก หากยัง มิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ **ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ครบวาระ**

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามวรรคแรก คณะกรรมการจะจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการล่วงหน้าไว้ก็ได้ โดยให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่กรรมการชุดเดิมหมดวาระ

ข้อ 11 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ 10 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ขาดจากการเป็นสมาชิก
- (6) ที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดให้ถอดถอนหรือสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อให้ถอดถอน
- (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- (8) **ค้างค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป**

ข้อ 12 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้เลือกตั้งผู้แทนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือทางที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติงานได้อยู่จนครบวาระ ก็ให้อยู่ในดุลพินิจและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จะต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน ยกเว้นกรรมการลาออกทั้งคณะให้กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ตามข้อ 10

ข้อ 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เหลือปฏิบัติงานอยู่ ตามข้อ 12 ในกรณีที่มิมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปิดประกาศรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการแล้วไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ 14 ให้คณะกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะนัดเรียกประชุมคณะกรรมการเมื่อใดก็ได้

หมวดที่ 5

การดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

ข้อ 15 การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ปฏิบัติดังนี้

- (1) กรณีลงนามเอกสารทั่วไป ให้ลงลายมือชื่อประธานกรรมการ
- (2) กรณีทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ให้ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก 2 ท่าน
- (3) กรณีเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน ให้ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ กรรมการที่เกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน (เหรัญญิก) และกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน
- (4) กรณีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร กรรมการผู้ที่จะมีอำนาจลงนามเปิด-ปิด บัญชีเงินฝาก ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงิน หรือสั่งจ่ายเช็คให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนด

ข้อ 16 เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ

เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการ

- (1) แจ้งให้สมาชิกทราบว่าจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราเท่าใด
- (2) กำหนดการเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากสมาชิกภายในวันที่เท่าใดของทุกเดือน
- (3) วิธีการจัดเก็บค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
- (4) สถานที่ในการจัดเก็บ
- (5) การกำหนดวันเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่ายของเดือนแรกจะต้องกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าใช้จ่าย

การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กองทุนพัฒนา) เพื่ออำนวยความสะดวก, บริการสาธารณะ, แก้ไขปัญหาทางสาธารณูปโภค บำรุงรักษา ซ่อมแซม สาธารณูปโภค ฯลฯ ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายรายเดือนที่จัดเก็บไม่เพียงพอหรือมีระยะเวลาและมีความจำเป็นเร่งด่วน ในบางครั้งอาจจะมีการจัดเก็บเมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามี ความจำเป็น โดยกำหนดการจัดเก็บในลักษณะเป็นสัดส่วนกับค่าใช้จ่ายรายเดือนของสมาชิกและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติเห็นชอบ

ข้อ 17 การแจ้งตามข้อ 16 ต้องระบุค่าปรับตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่จะไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีกำหนดสำหรับกรณีที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคได้ชำระเงินล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดรวมทั้งมาตรการบังคับในกรณีที่

ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการ สาธารณูปโภคได้ค้างชำระเงินตั้งแต่สามเดือน และตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้แจ้งด้วยว่า หนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ

ข้อ 18 ในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง และหลักฐานดังกล่าวทุกฉบับต้องมีสำเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หลักฐานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อของสำนักงานผู้รับเงิน
- (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- (3) ชื่อผู้ชำระเงิน
- (4) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- (5) ข้อความที่ระบุว่าได้มีการรับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง
- (6) ข้อความที่ระบุว่า ได้มีการรับเงินค่าปรับประจำเดือนใดไว้เป็นการถูกต้อง (ถ้ามี)
- (7) ลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมตราประทับ (ถ้ามี)

ข้อ 19 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะดำเนินการออกระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 20 เมื่อเริ่มจัดเก็บค่าใช้จ่าย ตามข้อ 16 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในแต่ละเดือนเก็บไว้ ณ สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การจัดทำบัญชีตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการแสดงงบรายรับ รายจ่าย ตามมาตรฐานหลักการบัญชีและงบดุลเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของสมาชิกด้วย โดยกำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ้นสุดงวดทางบัญชีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 21 คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับรองงบดุลและรายรับ - รายจ่ายประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องจัดทำงบประมาณการค่าใช้จ่ายของปีถัดไปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สมาชิกอนุมัติภายในสามเดือนนับจากวันสิ้นสุดงวดทางบัญชี

ข้อ 22 ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรายงานกิจการ งบดุล บัญชีรายรับ รายจ่ายซึ่งผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้วต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีภายในสามเดือน นับแต่วันสิ้นสุดงวดการบัญชีและประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้สมาชิกทราบ

ข้อ 23 ในกรณีผู้มีหน้าที่ชำระเงินมีความประสงค์จะ ขอตรวจหรือสำเนาเอกสารบัญชี หรือรายงานในหมวดนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรดำเนินการให้โดยสมาชิกผู้นั้นต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้เท่าที่จำเป็น

หมวดที่ 6

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 24 สมาชิก ประกอบด้วย

- (1) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
- (2) ผู้จัดสรรที่ดินในกรณีที่มีที่ดินจัดสรรแปลงย่อยที่ยัง ไม่มีผู้ใดซื้อหรือได้โอนกลับมาเป็นของผู้จัดสรรที่ดิน

ข้อ 25 สมาชิกมีสิทธิใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการใช้สิทธิของสมาชิกรายอื่นหรือรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อสมาชิกรายอื่น หากมีกรณีกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกตั้งแต่สิบรายขึ้นไปให้นิตยบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกได้

ข้อ 26 สมาชิกมีหน้าที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเป็นรายเดือน ตามอัตรา วิธีการ สถานที่และวัน เวลา ที่กำหนดตามข้อบังคับ

ข้อ 27 สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่แล้ว

ข้อ 28 หากสมาชิกชำระเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามข้อ 26 ถ้าช้ากว่าเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่จะไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานีกำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ ลดค่าปรับหรือลดค่าปรับได้

หากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป นิตยบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตัดสิทธิในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ถ้าดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่แล้ว ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที
- (2) ระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร

หากสมาชิกค้างชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป นิตยบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ใช้อำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน
- (2) ฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้

ข้อ 29 หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบของมติที่ประชุมใหญ่แล้วอาจถูกระงับสิทธิการใช้สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรรเป็นการชั่วคราว

ข้อ 30 การขาดจากสมาชิกภาพ

- (1) ตาย
- (2) โอนสิทธิในที่ดินจัดสรรให้บุคคลอื่น

หมวดที่ 7

การประชุมใหญ่

ข้อ 31 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 32 การเรียกประชุมใหญ่วิสามัญจะมีขึ้นในกรณีดังนี้

- (1) คณะกรรมการเห็นสมควรจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้
- (2) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่ โดยต้องระบุในหนังสือร้องขอด้วยว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ ถ้าคณะกรรมการไม่เรียกประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกที่ร้องขอเรียกประชุมเองได้

ข้อ 33 การเรียกประชุมใหญ่ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสมาชิกทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่และระเบียบวาระการประชุมด้วย

สมาชิกที่ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะถูกระงับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน แม้จะมอบฉันทะมาก็ตาม

การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 34 ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการดังนี้

- (1) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นได้เรียกตามคำร้องขอของสมาชิกในครั้งประชุม
- (2) ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้ร้องขอตาม (1) ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ต้องมีสมาชิกมาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สิบของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด และมีจำนวน สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสิบคนจึงจะเป็น องค์ประชุม

ข้อ 35 มติของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ให้ประธาน กรรมการทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการลงคะแนนเสียง ให้สมาชิกคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และจัดการสาธารณูปโภค ถ้าสมาชิกคนเดียวมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้นลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของสมาชิกอื่นรวมกัน ในกรณีที่ คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นับจำนวนสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนเป็นเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง

ข้อ 36 สมาชิกอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบ ฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงในการประชุมครั้งหนึ่งได้ไม่เกินสามแปลง

ข้อ 37 ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ถ้าได้มีการประชุมหรือการลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับ สมาชิกอาจร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

ข้อ 38 ห้ามมิให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะทั้งหมดหรือ บางส่วนให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ที่ประชุม ใหญ่ของสมาชิคนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดให้ดำเนินการได้ และ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปทุมธานี

หมวดที่ 8

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ข้อ 39 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้กระทำ โดยมติที่ประชุมใหญ่เสียงข้างมากของสมาชิกและมติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด

หมวดที่ 9

การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 40 การควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอื่นซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันหรือใกล้เคียงกัน ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแต่ละแห่งและมติเกี่ยวกับการควบนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด

หมวดที่ 10

การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ข้อ 41 การยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำขอจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้กระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงของสมาชิกทั้งหมด